

1500052-46.2021.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Azevedo Marchi

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2002933/2021 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA,

15502491 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 21/21/616 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2002933

- 02º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

Vara Criminal

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500052-46.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500052-46.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2002933/2021 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA,

15502491 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 21/21/616 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2002933

- 02º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TAINAN DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Azevedo Marchi

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ofereceu denúncia em face do réu TAINAN DOS SANTOS, como incurso pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narrou na denúncia, que, no dia 05 de janeiro de 2021, por volta das 17:00 horas, na Rua Manoel Otaviano Diniz Junqueira Filho, n.º 469, Parque Pinheiros, nesta cidade e comarca de Taboão da Serra/SP, o acusado, trazia consigo e vendia, para entrega a consumo de terceiros, aproximadamente 34,2g (trinta e quatro gramas e

duas decigramas) de cocaína, acondicionada em 66 (sessenta e seis) invólucros plásticos; e 2.4g (duas gramas e quatro decigramas) de maconha, acondicionada em 02 (dois) invólucros plásticos (fls. 76/77).

O réu foi regularmente notificado (fl. 107/108), teve defensor nomeado, que apresentou Defesa Preliminar às fls. 120/127.

A denúncia foi recebida no dia 08 de outubro de 2021 (fls. 134/137).

Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas. Em seguida o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público postulou a procedência do pedido contido na denúncia com a condenação do acusado.

A defesa advogou teses benéficas ao réu.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02; boletim de ocorrência de fls. 03/05; auto de exibição e apreensão de fls. 17/18; laudo de constatação fls. 19/21; laudo definitivo fls. 91/94, bem como nos depoimentos dos agente públicosque efetuaram a prisão do denunciado e apreensão dos entorpecentes.

A autoria também é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

Extrajudicialmente, a testemunha e policial civil José Roberto Pires Barboza, declarou "Que em autuação de campo de policia judiciária na circunscrição desta Delegacia Seccional, dirigiram-se até o local que é conhecido pela prática de tráfico de drogas e a fim de coibir práticas criminosas desta natureza; Após breve observação velada do local, o qual trata-se de uma viela, presenciaram quando o acusado TAINAN (egresso por prática de crime contra patrimônio "Receptação" bem como "Roubo") que carregava uma sacolinha plástica em suas mãos, recebeu dinheiro de cliente e entregou algo semelhante a entorpecente para o mesmo. Em momento oportuno, TAINAN foi abordado, sendo certo de que o cliente se furtou da abordagem e empreendeu fuga; Feita revista pessoal foi encontrado em sua posse uma sacolinha contendo os eppendorf's que aparentavam ser cocaínas, substâncias esverdeada aparentando ser maconha e a quantia de R\$ 27,00 reais (vinte e sete reais) em dinheiro trocado. Questionados sobre o que estavam fazendo naquele local, confessou a traficância em razão de estar desempregado; Foi dada voz de prisão em flagrante, tendo sido o acusado encaminhado para esta Delegacia de Polícia, na qual, após ouvidas as partes envolvidas, está Autoridade signatária ratificou a voz de prisão dada pelos policiais; Consta consignar que foi necessário uso de algema (Súmula 11), tendo em vista a preservação de sua integridade física bem como da equipe de policiais e receio de fuga." (fls. 06).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos.

Em solo policial, a testemunha e policial civil Raonne Rodrigues Ferreira, declarou "Que em autuação de campo de policia judiciária na circunscrição desta Delegacia Seccional, dirigiram-se até o local que é conhecido pela prática de tráfico de drogas e a fim de coibir práticas criminosas desta natureza; Após breve observação velada do local, o qual trata-se de uma viela, presenciaram quando o acusado TAINAN (egresso por prática de crime contra patrimônio "Receptação" bem como "Roubo") que carregava uma sacolinha plástica em suas mãos, recebeu dinheiro de cliente e entregou algo semelhante a entorpecente para o mesmo. Em momento oportuno, TAINAN foi abordado, sendo certo de que o cliente se furtou da abordagem e empreendeu fuga; Feita revista pessoal foi encontrado em sua posse uma sacolinha contendo os eppendorf's que aparentavam ser cocaínas, substâncias esverdeada aparentando ser maconha e a quantia de R\$ 27,00 reais (vinte e sete reais) em dinheiro trocado. Questionados sobre o que estavam fazendo naquele local, confessou a traficância em razão de estar desempregado; Foi dada voz de prisão em flagrante, tendo sido o acusado encaminhado para esta Delegacia de Polícia, na qual, após ouvidas as partes envolvidas, está Autoridade signatária ratificou a voz de prisão dada pelos policiais; Consta consignar que foi necessário uso de algema (Súmula 11), tendo em vista a preservação de sua integridade física bem como da equipe de policiais e receio de fuga." (fls. 07).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não

havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos.

Interrogado, o réu declarou que, "QUE não se faz esse interrogatório acompanhado de advogado; Que tem dois filhos de 5 e 3 anos, os quais estão sobre a responsabilidade de suas mães; Que faz uso de maconha; Quanto ao fatos, nega que estivesse praticando o tráfico de drogas, alegando que teria ido até o local para comprar uma porção de maconha quando foi abordado pelos policiais; Que não apresenta sintomas do Covid-19 e informa que tem sinusite." (fls. 08).

Em juízo, o acusado admitiu a prática do crime. Disse que estava passando por dificuldades financeiras e resolveu traficar drogas. Era seu primeiro dia vendendo drogas. Já teve passagem por roubo. Disse estar arrependido.

Como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas é medida de rigor.

Com efeito, os depoimentos prestados pelas testemunhas foram uníssonos e harmônicos no sentido que o acusado estava traficando no local dos fatos.

Pelos relatos desinteressados dos policiais, já que nem mesmo o acusado apontou ou comprovou qualquer indício de que eles tivessem algum motivo ou interesse em acusá-los falsamente, ficou sobejamente demonstrado que o acusado trazia consigo e vendia para fins de entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nesse sentido, destaca-se que o acusado foi preso em local conhecido pela prática costumeira do tráfico de drogas, a quantidade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções individuais, próprias para a entrega a consumo de terceiros, e a variedade (maconha e cocaína), demonstrado que se destinava ao comércio ilícito de drogas.

Urge mencionar que os depoimentos prestados pelos agentes públicos, subordinados às regras do processo penal e de direito administrativo, gozam de credibilidade e da presunção de veracidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas. No caso em testilha, nada justifica o desmerecimento da versão apresentada pelos policiais, harmônica com os demais elementos probatórios colacionados.

Nesse sentido:

"(...) Conforme entendimento dessa Corte o depoimento de policias responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(...)" (HC 204.733/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011)

"(...) 2. Os policias não se encontram legalmente impedidos de depor sobre os atos de ofício nos processos cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...)" (STJ Min. Laurita 5ª Turma HC nº 115516/SP 03/02/2009)

Por fim, o próprio acusado admitiu a prática do crime, tornando indubitosa a autoria.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação ao crime de tráfico de drogas.

Passo a dosar a reprimenda.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o acusado é reincidente, o que será analisado na próxima fase da dosimetria penal) conduta social (nada a ser valorado); personalidade (não há elementos para aferir eventual personalidade nociva do réu); motivos do crime (inerentes à espécie); circunstâncias do crime (nada a considerar); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar); quantidade da droga (nada a considerar); natureza da droga (tendo em vista que as investigações demonstraram

que o réu traficava cocaína e maconha, e, considerando que numa escala de ofensividade o crack está à frente da cocaína que, por sua vez, está à frente da maconha, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, verifico a necessidade de majorar em 1/4 quando se tratar de crack e em 1/6 quando se tratar de cocaína, não merecendo majoração quando se tratar de maconha. Portanto, valoro essa circunstância negativamente em 1/6).

Assim, fixo a pena base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico a incidência da circunstância atenuante da confissão, devendo a pena ser reduzida em 1/6.

Contudo, incide a agravante da reincidência, conforme processo nº 0006758-89.2015.8.26.0609 registrado na certidão de antecedentes de fls. 147, de forma que aumento a pena em 1/6.

Não obstante, verifico que o crime foi praticado sob a vigência do Decreto Estadual nº 64.879 de 20 de março de 2020, reconhecendo no Estado de São Paulo, o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, de rigor a valoração da circunstância agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal, devendo a pena ser aumentada em 1/6.

Assim, somando as circunstâncias agravantes, tenho que a pena deve ser majorada em 1/6 (+1/6+1/6-1/6), atingindo o patamar de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de aumento de pena.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o réu é reincidente.

Deste modo, torno a pena definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", c.c. art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, considerando a reincidência do acusado e por se tratar de crime equiparado a hediondo.

Em que pese a resolução nº 5 do Senado Federal, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos uma vez que a pena aplicada supera os quatro anos.

Também não é cabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal, e assim o faço para CONDENAR o réu TAINAN DOS SANTOS ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados estes em 1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343 de 2006.

Estando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à prisão preventiva do acusado, agora reforçados pela certeza acerca da materialidade e autoria, conforme fundamentado acima, indefiro o direito do réu recorrer em liberdade.

Expeça-se guia de execução provisória.

Transitado em julgado: a) expeça-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao acusado.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios em favor do(a) patrono(a) nomeado(a) nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP.

Custas ex legis.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Taboão da Serra, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA